



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0252824/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
(CONC.1009)

VISTO el Expediente N° S01:0252824/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica que se notifica, se produce en el extranjero, y consiste en la adquisición del control exclusivo, por parte de la firma AIR PRODUCTS S.A. sobre la firma INDURA S.A., que se encontraba en manos de la firma INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA.

Que mediante el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado entre las firmas AIR PRODUCTS S.A. e INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA. con fecha 14 de junio de 2012, las partes acordaron que la firma AIR PRODUCTS S.A. compraría a la firma INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA. el CINCUENTA Y UNO COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (51,77 %) de las acciones de la firma INDURA S.A.

Que mediante el mencionado Contrato de Compraventa de Acciones las firmas acordaron que, dentro de los VEINTE (20) días hábiles posteriores al primer aniversario de la fecha de cierre de la adquisición del CINCUENTA Y UNO COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (51,77 %), la firma INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA. vendería a la firma AIR PRODUCTS S.A. el CATORCE COMA NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,99 %) del capital social de la firma INDURA S.A.

Que luego de la operación la firma AIR PRODUCTS S.A. adquirió el CINCUENTA Y UNO COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (51,77 %) de las acciones totales de la firma INDURA S.A.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el 1 de julio de 2012.

Que posteriormente, a través de una segunda etapa, la firma AIR PRODUCTS S.A. adquirió una mayor participación en la firma INDURA S.A. ascendiendo, de esta manera, al SESENTA Y SIETE COMA TRES MIL CIENTO CATORCE POR CIENTO (67,3114 %).

Que dicha etapa se dio a través de varias adquisiciones.

Que, por último, en una tercera etapa la firma AIR PRODUCTS S.A. adquirió participaciones en la firma INDURA S.A. que ascendieron al NOVENTA Y SIETE COMO OCHO POR CIENTO (97,8 %).

Que, en fecha 8 de marzo de 2013, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación denominada “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Compras de helio”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Compras de oxígeno”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Ventas de helio”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Ventas de oxígeno”.

Que, el día 25 de septiembre de 2013, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación denominada “ANEXO 3.a) y b) (ii)”, “ANEXO 4.a) y b) (x)”, “ANEXO 5.a) y b) (ii)”, “ANEXO 5.a) y b) (iii)”.

Que, con fecha 13 de febrero de 2016, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación denominada “ANEXO 4.a y b) (4)”, “ANEXO 4.a y b) (6), solicitada por las partes

Que, el día 22 de julio de 2016, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación denominada “ANEXO 1 – CONFIDENCIAL”, “ANEXO 2 – CONFIDENCIAL”.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Concédese la confidencialidad de forma definitiva solicitada por las firmas AIR PRODUCTS S.A. y INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDS de los Anexos denominados: “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Compras de helio”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Compras de oxígeno”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Ventas de helio”, “ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Ventas de oxígeno”, con fecha 8 de marzo de 2013; “ANEXO 3.a) y b) (ii)”, “ANEXO 4.a) y b) (x)”, “ANEXO 5.a) y b) (ii)”, “ANEXO 5.a) y b) (iii)”, con fecha 25 de septiembre de 2013; “ANEXO 4.a y b) (4)”, “ANEXO 4.a y b) (6), con fecha 13 de febrero de 2016; y“ ANEXO 1 – CONFIDENCIAL”, “ANEXO 2 – CONFIDENCIAL”, con fecha 22 de julio de 2016.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) Artículo 13 de la Ley N° 25.156, la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo, por parte de la firma AIR PRODUCTS S.A., a la firma INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDS., respecto de la firma INDURA S.A., la cual se instrumentó a través de las siguientes TRES (3) etapas:

- a) Con la compra del CINCUENTA Y UN COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (51,77 %) del capital social de dicha sociedad;
- b) La compra adicional de capital social con la cual ascendió al SESENTA Y SIETE COMA TRES MIL CIENTO CATORCE POR CIENTO (67,3114 %);
- c) La compra de acciones que hicieron ascender las participaciones de la firma AIR PRODUCTS S.A. en la firma INDURA S.A. al NOVENTA Y SIETE COMO OCHO POR CIENTO (97,8 %).

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.09.29 17:23:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Expediente N° S01:0252824/2012 (Conc. 1009) MAF-CA

DICTAMEN N° 197

BUENOS AIRES, 04 SEP 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0252824/2012 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "AIR PRODUCTS S.A. E INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1009)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración que se notifica se produce en el extranjero y consiste en la adquisición del control exclusivo por parte de AIR PRODUCTS CHILE S.A. (antes denominada AIR PRODUCTS S.A. y en adelante "APCSA") sobre la empresa INDURA S.A. (en adelante "INDURA CHILE"), que se encontraba en manos de la firma INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA (en adelante "INVESA").
2. De conformidad con lo establecido en el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado entre APCS A e INVESA con fecha 14 de junio de 2012, las partes acordaron:
i) que APCS A compraría a INVESA 27.645.381 acciones de INDURA CHILE, representativas aproximadamente del 51,77% de su capital accionario; y ii) que, dentro de los 20 días hábiles posteriores al primer aniversario de la fecha de cierre de la adquisición del 51,77%, INVESA vendería a APCS A 8.005.215 acciones representativas aproximadamente del 14,99% del capital social de INDURA CHILE, quedándose de este modo APCS A con aproximadamente el 66,76% de las acciones totales de INDURA CHILE.
3. Resulta preciso aclarar que a través de la adquisición del 51,77% del capital accionario de INDURA CHILE, APCS A adquirió el control sobre la empresa.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

4. El cierre de la operación a través de la cual APCSA adquirió el 51,77% de las acciones de INDURA CHILE, tuvo lugar el 1° de julio de 2012.
5. Luego, en transacciones separadas APCSA acordó adquirir una participación del 13,02% del capital accionario de INDURA CHILE por parte de los accionistas minoritarios, FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO LOS ACACIOS e INVERSIONES AMOLANAS LTDA. Dicha operación fue llevada a cabo al primer aniversario de la fecha de cierre de la compraventa de la participación controlante, convirtiéndose en titular del 64,79% de las acciones de dicha sociedad.
6. Conforme fuera manifestado por las partes, dado que INDURA CHILE tenía un número significativo de pequeños accionistas minoritarios, desde el 31 de enero de 2013 al 9 de julio de 2014, APCSA adquirió la participación de varios de esos accionistas minoritarios, con el fin de reducir su número y aumentar su participación accionaria en INDURA CHILE. Con la excepción de una adquisición que representó un poco más del 2% del capital social de INDURA CHILE, la mayor de todas las adquisiciones ascendió al 0,0622% del capital social.
7. En total APCSA adquirió durante ese período de tiempo 1.346.443 de acciones de INDURA CHILE que representan el 2,5098% de su capital social, incrementando así la participación de APCSA al 67,2988%.
8. Con fecha 21 de julio de 2015 INVESA ejerció la opción de venta que se había estipulado en el Acuerdo de Accionistas que debía ser ejercida entre el 1° de julio de 2015 y el 30 de junio de 2017, con lo que APCSA adquirió 16.282.106 acciones de INDURA CHILE, representativas del 30,4887% del capital accionario, aumentando así su participación accionaria al 97,7885%.
9. Por último, con fecha 9 de junio de 2016 APCSA adquirió de accionistas minoritarios 5.500 acciones representativas del 0,0103% lo que la convirtió finalmente en titular del 97,7988% del capital de INDURA CHILE.
10. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre indicado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA
MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Compradora

11. APCSA es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile. Es una sociedad holding que fue constituida con el fin de adquirir y tener las acciones de INDURA que se transfieren en la presente operación.
12. INVERSIONES AIR PRODUCTS CHILE LIMITADA, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile, que posee el 99,9% de las acciones de APCSA y que se encuentra controlada, en última instancia por AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. (en adelante "APCI").
13. APCI es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos. Su actividad consiste en proveer gases industriales, gases de proceso y especiales, materiales de alto rendimiento, productos químicos y equipos y tecnología relacionada. APCI es una empresa cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York.

I.2.2. Por la parte Vendedora

14. INVESA es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile, dedicada a las inversiones de la más variada índole. INVESA, es controlada por la familia Briones Golch, a través de distintas sociedades.
15. Los accionistas de INVESA son INVERSIONES LA MARRÓN S.A. con una participación social del 36,03%, INVERSIONES LA MARRÓN 2 S.A. con una participación social del 36,03% e INVERSIONES LA CANDELARIA S.A. con una participación social del 27,94%.

I.2.3. El Objeto de la operación

16. INDURA CHILE es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile. Es un proveedor de gases industriales y productos de soldadura cuyas actividades incluyen la fabricación y/o venta de equipos médicos, equipos de protección personal, servicios de atención domiciliaria y otros bienes y servicios relacionados.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

17. INDURA ARGENTINA S.A. es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de nuestro país. Su actividad principal consiste en la fabricación y comercialización de gases industriales y medicinales y la comercialización de soldaduras, equipos industriales y accesorios. Sus accionistas son INDURA INVERSIONES LTDA (Chile) con una participación accionaria del 74,7289% e INDURA CHILE con una participación accionaria del 25,2711%.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
19. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
20. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

21. Con fecha 6 de julio de 2012 los apoderados de las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del correspondiente Formulario F1.
22. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 17 de agosto de 2012, esta Comisión Nacional consideró que en mérito de las presentaciones efectuadas, y conforme lo dispuesto por la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/2001), el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que se procedieron a realizar las observaciones pertinentes, haciéndole saber a las partes que hasta tanto no dieran cumplimiento al requerimiento efectuado, el plazo estipulado en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, que había comenzado a correr el día hábil posterior a la presentación de fecha 14 de agosto de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

2012 quedaba suspendido. Dicho proveído fue notificado con fecha 17 de agosto de 2012.

23. Con fecha 10 de febrero de 2016, en mérito de las facultades emergentes de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional citó a prestar declaración testimonial al Sr. Jorge Roberto Fuentes de la empresa TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS S.A., para el día 17 de febrero de 2016 a las 15 hs.
24. Con fecha 17 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional dejó constancia por medio del ACTA DE INCOMPARECENCIA, que la persona previamente citada a prestar declaración testimonial, no se hizo presente, dando por finalizado el acto.
25. Con fecha 25 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional fijó nueva fecha para la audiencia a fin de tomar declaración testimonial al Sr. Jorge Roberto Fuentes, el día 15 de marzo de 2016 a las 15hs.
26. Con fecha 16 de marzo de 2016 se celebró en la sede de esta Comisión Nacional, la audiencia testimonial prevista.
27. Con fecha 22 de diciembre de 2016 en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (en adelante "ANMAT") su intervención en relación a la operación bajo análisis, oficio que fue recibido por dicho Organismo con fecha 26 de diciembre de 2016.
28. Con fecha 8 de febrero de 2017 esta Comisión Nacional recibió la NOTA ANMAT N° 21/2017 suscripta por el Dr. Carlos Chiale en su carácter de Administrador Nacional de la ANMAT, mediante la cual no realizan objeciones a la operación en cuestión.
29. Finalmente, el día 1 de agosto de 2017 luego de reiteradas presentaciones, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

30. Como fuera mencionado previamente, la presente operación de concentración consiste en la adquisición del control de la empresa INDURA CHILE por parte de la firma APCSA. En Argentina, la presente operación le confiere el control a APCI de la empresa INDURA ARGENTINA.

Tabla N° 1. Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica principal
Empresa objeto	INDURA ARGENTINA S.A.	La empresa tiene por objeto la fabricación y comercialización de distintos productos que se clasifican según los siguientes segmentos: (i) Gases industriales y medicinales: Los principales gases industriales y medicinales que produce y comercializa INDURA ARGENTINA son provenientes del aire, como Oxígeno (O₂), Nitrógeno (N₂) y Argón (Ar), y otros gases no atmosféricos como Hidrógeno (H₂), Acetileno (C₂H₂) y mezclas de gases. Asimismo, comercializa Dióxido de Carbono (CO₂), Helio (He), Óxido Nitroso (N₂O) y Aire Comprimido. (ii) Soldaduras y equipo metalmeccánico: comercializa equipos para soldaduras al arco manual con electrodo revestido, así como también para soldaduras de proceso semiautomático MIG, equipos y accesorios para cortar y soldar metales y otros equipos y accesorios relacionados con los procesos de corte y soldadura de metales. (iii) Equipos industriales y accesorios de protección personal: comercializa equipos y elementos de seguridad industrial y protección personal para cabeza, vista, oídos, manos, piel, vías respiratorias, pies y ropa de trabajo, junto con la asesoría técnica pre y post venta.
Grupo Comprador	APCI	APCI opera a nivel mundial en tres segmentos. En Argentina, APCI ofrece los siguientes productos, por segmento: (i) Provisión de Gases Industriales: ofrece, entre otros productos: (a) "Airopak" (nombre comercial con el que se conoce la mezcla de flúor y nitrógeno, usado en un proceso llamado 'fluoración', que consiste en un tratamiento para compuestos plásticos de avanzada utilizados para reforzar la superficie del plástico a fin de crear una barrera impermeable);



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Empresas afectadas	Actividad económica principal
	(b) suministra helio a INDURA ARGENTINA, entre otras empresas; (c) alquila en Argentina cilindros, dewars y remolques para tubos. Los productos como helio y Airopak se envían en este tipo de contenedores especializados. APCI cobra por el alquiler de estos contenedores, desde que dejan la planta de producción hasta que son devueltos. (ii) Provisión de Electrónica y Materiales de Alto Rendimiento: vende determinados productos químicos (aminas, tensoactivos, agentes de curado, catalizadores y resina) a fabricantes y empresas químicas. (iii) Provisión a de Equipos y Energía: APCI ha vendido repuestos y piezas de la maquinaria, como, por ejemplo, compresores.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes

31. En virtud de lo hasta aquí informado, se encuentra que, la presente operación daría existencia a una relación vertical entre la venta de helio a granel de APCI y la venta de helio al por menor de INDURA ARGENTINA.¹

32. Cabe aclarar que, aunque APCI comercializa en Argentina el producto "Airopak" que es

¹ Cabe mencionar que al ser inicialmente presentada esta operación a la Comisión, APCI controlaba de manera indirecta la empresa TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS (en adelante "TMD"), una firma argentina que se dedica a alquilar equipamiento médico domiciliario para la provisión de oxígeno y a la venta y carga de helio en equipos de resonancia magnética. No obstante, las partes ha informado, que el 23 de mayo de 2013 los accionistas de TMD, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS S.A. y OXIGENOL S.A. (ambas sociedades españolas controladas en última instancia por APCI) vendieron la totalidad de sus participaciones en TMD al Sr. Jorge Roberto Fuentes, ex presidente y CEO de TMD. En junio de 2012 TMD ya había vendido su negocio de helio a TARGET S.R.L., una empresa controlada por el Sr. Fuentes. Con posterioridad a esa venta, el principal negocio remanente de TMD fue el de oxígeno mediante el alquiler de equipos para la prestación de servicios de atención domiciliaria. Sin embargo, en la actualidad TMD continúa activa en el mercado de helio, distribuyendo helio al por menor para resonadores magnéticos. Debido a que TARGET S.R.L. ha enfrentado dificultades para la obtención de licencias para importar helio, con posterioridad a la venta del negocio del helio TMD continuó importando dicho producto para revender a TARGET S.R.L. Como consecuencia de la venta de las acciones de TMD y de las dificultades para la importación de helio mencionadas, APCI y TMD - ahora bajo el control del señor Fuentes - celebraron el 6 de septiembre de 2013 un acuerdo de suministro de helio por 60 meses a partir de junio de 2013. En este sentido, APCI provee de helio a TMD y TMD mantiene su provisión de helio al por menor para resonadores magnéticos. El señor Jorge Fuentes fue contratado por TMD en 1997 y finalmente nombrado CEO y presidente de la compañía, cargo que ocupó hasta 2012 cuando adquirió el negocio helio de TMD a través de TARGET S.R.L. Respecto al negocio del oxígeno la relación vertical que pudiera haber existido entre INDURA ARGENTINA y TMD en lo que refiere a provisión de oxígeno para el alquiler de equipos de atención domiciliaria que cuentan con este mismo gas, no se verifica toda vez que la empresa TMD, antes controlada por el grupo comprador, ha sido vendida a



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

una mezcla que contiene 20% de flúor y 80% de nitrógeno, siendo que INDURA ARGENTINA comercializa nitrógeno en el país, la presente operación no podría afectar ni la provisión de "Airopak" ni la de nitrógeno en el país, puesto que los dos gases que componen la mezcla "Airopak" son mezclados y comprimidos en el envasado final (en un cilindro, o bien, en un contenedor ISO), los cuales son fabricados, empaquetados y transportados a Argentina desde las instalaciones de APCI ubicadas en Pensilvania, Estados Unidos.

33. A su vez, de acuerdo a estimaciones de las partes, la participación de INDURA ARGENTINA en el mercado nacional de nitrógeno líquido es de 4%, siendo aún inferior en el mercado de nitrógeno líquido y gaseoso. La empresa, por ende, no posee una participación de mercado elevada que pudiera generar alguna preocupación en la provisión de nitrógeno en Argentina.
34. Asimismo, mientras que el consumo anual de nitrógeno líquido es de 189.800 toneladas en Argentina, según estimaciones de las empresas notificantes, el consumo de "Airopak" en Argentina ha sido durante el año 2014 de apenas 8.453 toneladas.

IV.2. Definición del Mercado Relevante

35. Se considerará, la relación vertical que se presenta a raíz de esta operación entre el mercado "aguas arriba" de producción y comercialización de helio a granel y el mercado "aguas abajo" de comercialización de helio al por menor.

IV.2.1. Mercado de producto "aguas arriba": helio a granel

36. El helio en condiciones normales es un gas sin color, olor ni sabor. Está presente en la atmósfera en muy baja concentración (5 ppm.). Es un gas aproximadamente 7 veces más liviano que el aire. Es químicamente inerte, no inflamable y es el menos soluble en líquidos de todos los gases.
37. En el sector industrial, este gas se utiliza como atmósfera inerte de protección en soldadura (MIG, TIG, plasma), tratamientos térmicos y en producción de metales (titanio, zirconio). Por su baja densidad y no inflamabilidad, es usado para inflar globos publicitarios, de meteorología, de diversión y otros.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

38. Por su capacidad de mantenerse fluido a bajas temperaturas y su elevada conductividad térmica, es utilizado en criogenia, en aplicaciones especiales de refrigeración y en enfriamiento de equipos industriales. Se utiliza también en detección de fugas.
39. En lo que refiere a sus usos científicos, el helio se utiliza como gas portador en cromatógrafos de gases, como gas portador en GCMS, como componente de mezcla láser y en estado líquido como fluido criogénico en RMN (Resonancia Magnética Nuclear) y RMI (Resonancia Magnética por Imagen).
40. El helio solamente se forma en algunos lugares profundos por debajo de la superficie de la tierra en los que ocurre la desintegración radioactiva del uranio con la formación de gas natural. No todos los campos de gas natural contienen helio, de hecho, la mayoría no lo tiene. Actualmente, los campos más grandes de gas natural que contienen helio están ubicados en Estados Unidos, Algeria, Qatar, Australia, Irán y Rusia. Más del 70% del helio producido actualmente proviene de la producción de gas natural en Estados Unidos.
41. Aunque APCI es un importante proveedor de helio a nivel mundial, no es productor de gas natural. La empresa no es dueña de campos de gas natural ni opera plantas de gas. El rol de APCI en la cadena de abastecimiento de helio es el de comprar helio crudo² purificar el helio para limpiarlo y remover contaminantes, licuarlo (enfriándolo a 4 grados Kelvin) y luego transportar y vender el helio en el mercado minorista global.
42. Una vez que el helio es extraído, purificado y licuado, tiene una vida útil corta, de solo 30 a 45 días antes de que comience a calentarse y vuelva a convertirse en gas. Por lo tanto, el helio líquido es transportado rápidamente desde las plantas refinadoras hasta depósitos intermedios donde es reembalado en contenedores más pequeños como tanques, cilindros y paquetes para la entrega final a clientes y consumidores finales.
43. La distribución primaria de helio líquido, desde las plantas de refinería a grandes clientes, depósitos de trasvase y puertos de Estados Unidos para la exportación a mercados extranjeros, se realiza en camiones cisterna muy grandes (capacidad de 1,5 MMcf) o en contenedores ISO de helio líquido especialmente diseñados (capacidad de 1,1 MMcf).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

44. Las exportaciones de helio líquido se envían en la cubierta de los buques cargueros en los contenedores ISO. En Estados Unidos y Europa, el helio gaseoso y líquido se envía a clientes con pedidos de gran volumen en tubos de remolque (en estado gaseoso) y en camiones cisterna y tanques ISO en estado líquido.
45. APCI envía helio líquido a INDURA ARGENTINA en dewars (contenedores utilizados para el transporte de líquidos muy fríos) o en contenedores ISO. El helio líquido es colocado en cilindros en las instalaciones de la empresa. Los cilindros con helio líquido son luego transportados por INDURA ARGENTINA al consumidor final en camiones. Adicionalmente a los dewars o contenedores ISO con helio líquido, INDURA ARGENTINA alquila a sus clientes cilindros de helio gaseoso (producidos durante el fraccionamiento del helio líquido) que son necesarios para empujar el helio líquido fuera del dewar en el que se encuentra contenido.
46. En el caso de TARGET S.R.L., APCI envía el helio líquido en tanques dewar de 500 l y el helio gaseoso en cilindros de 5m³. Luego TARGET S.R.L. envía estos contenedores en camiones al consumidor final.
47. La mayor parte del helio que comercializa la empresa INDURA ARGENTINA lo hace en estado líquido. En efecto, según lo informado por las partes, en el 2015 el 89% del helio comercializado por INDURA ARGENTINA fue en estado líquido y el 11% en estado gaseoso.
48. Los clientes de INDURA ARGENTINA que demandan helio líquido son: centros de diagnóstico por imágenes, clínicas privadas y hospitales públicos que lo utilizan para el funcionamiento de resonadores magnéticos; empresas fabricantes de resonadores magnéticos que lo utilizan para dar servicio a los resonadores de clínicas, centros de diagnóstico y hospitales que atienden en forma directa o lo utilizan para rellenar los resonadores antes de ser entregados a sus clientes y empresas que comercializan helio líquido, que lo utilizan para dar servicio de recarga (refill) a resonadores de clínicas, centros de diagnóstico y hospitales que atienden en forma directa.
49. Por su parte, el 99% del helio gaseoso comercializado por INDURA ARGENTINA se produce en el proceso de fraccionamiento del helio líquido. El helio gaseoso que

² A compañías de energía (60% de la oferta de helio en Estados Unidos) o la UNITED STATES BUREAU OF



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

comercializa INDURA ARGENTINA se utiliza en distintas aplicaciones, a saber, como gas de empuje para transferir el helio líquido a los resonadores magnéticos- siendo esta la utilización más frecuente- como gas para inflado de globos, como gas para detección de fugas en recipientes estancos y como gas portador y de relleno en laboratorios para uso en cromatografía gaseosa, entre otros.

50. Respecto al alcance geográfico del mercado, la provisión de helio a granel depende de la explotación de los yacimientos de gas natural donde se extrae el helio, el mercado de helio a granel, posee un alcance global³.
51. En lo que refiere al rol de APCI en la cadena de abastecimiento de helio se debe tener en cuenta que la empresa en oportunidades adquiere helio refinado de otros proveedores de helio como Praxair, Air Liquide, Linde o Matheson Tri Gas que son empresas que poseen el contrato primario para adquirir helio de los yacimientos de gas. En otros casos, APCI compra el helio crudo y lo refina en sus plantas localizadas en Kansas, Texas, Wyoming y Colorado en Estados Unidos, o bien en una planta localizada en Algeria.
52. Los minoristas de helio en países como Argentina, que no cuentan con depósitos de helio y deben importar el 100% de lo que luego comercializan en el país, importan el helio en forma líquida.
53. Por su parte, cabe mencionar que, debido a la falta de producción nacional o regional de helio, en Argentina los aranceles de importación son muy bajos: 0% para las importaciones intra-zona (aquellas provenientes de los Estados parte del Mercosur) y 5% para las importaciones extra-zona (aquellas provenientes de países que no integran el Mercosur). Esto garantiza que, siempre que haya suficiente demanda, no habrá restricciones que afecten a los vendedores de helio a granel existentes o futuros para el suministro a los distribuidores al por menor en Argentina.
54. En virtud de la información hasta aquí presentada, el mercado geográfico relevante para el análisis del mercado de helio a granel sería de alcance mundial, dado que la provisión

LAND MANAGEMENT –USBLM– (el 40% restante).

³ Caso N° COMP/M. 4141 – LINDE / BOC de la Comisión Europea, REGULATION (EC) No 139/2004 MERGER PROCEDURE. Ver online en:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4141_20060606_20212_en.pdf



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOZO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

de helio a granel depende de la explotación de los yacimientos de gas natural, no obstante, la cuestión del mercado geográfico puede dejarse abierta.

IV.2.2. Mercado de producto "aguas abajo": helio por menor

55. INDURA ARGENTINA recibe el helio líquido de APCI en contenedores criogénicos. INDURA ARGENTINA fracciona el helio líquido dentro de sus instalaciones en cilindros de menor tamaño, produciendo helio gaseoso durante el proceso.

56. INDURA ARGENTINA le compra el helio a APCI en isomódulos o isotanques de 41.000 litros de capacidad. A partir de este isomódulo se produce el fraccionamiento del negocio en tres áreas, a saber:

- a) El principal negocio es el abastecimiento de resonadores magnéticos para el sector Salud.
- b) La segunda área de negocios es el fraccionamiento y comercialización de helio para la división de gases científicos.
- c) La tercera área de negocios es la comercialización de helio industrial o helio globo.

57. Según lo informado por las partes, tres de los principales competidores de INDURA ARGENTINA en el mercado de helio, a saber, PRAXAIR ARGENTINA S.A., AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. y GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., participan en los tres segmentos de mercado ya mencionados.

58. En Argentina, además de la planta fraccionadora de helio de INDURA ARGENTINA que se localiza en Escobar, provincia de Buenos Aires, se encuentra la planta fraccionadora de helio líquido de AIR LIQUIDE que se localiza en la localidad de Burzaco en provincia de Buenos Aires.

59. Aunque la dimensión geográfica del mercado de helio a granel es mundial, el mercado geográfico relevante en el caso del helio al por menor es la totalidad del territorio nacional, dado que la existencia de un sistema nacional de distribución y transporte permite que los productos de la empresa objeto, sean distribuidos en los diferentes centros de consumo del país.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA NALEPIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV.3. Efectos verticales entre la producción y comercialización de helio a granel y el mercado de comercialización de helio al por menor

IV.3.1. Participaciones en el mercado "aguas arriba" de producción y comercialización de helio a granel

60. A nivel mundial, APCI, que posee una participación del 24% en 2014, mostrando una merma en la misma respecto de los años precedentes. Correlativamente la han incrementado sus competidores Linde (entre 25% y 26%) y Praxair (entre 22% y 23%) y con una participación menor, Air Liquide (entre 14% y 16%). Todas ellas son empresas multinacionales con fuerte presencia en la Argentina que importan helio a granel al país.

Tabla N° 2. Participaciones de mercado según volumen de APCI y sus competidores en el mercado de helio a granel.

Compañía	Participación de mercado		
	2012	2013	2014
APCI	29%	26%	24%
Air Liquide	14%	15%	16%
Praxair	23%	22%	22%
Linde	26%	25%	25%
Otros	2%	3%	5%
Matheson TRIGAS	6%	9%	8%
Total	100%	100%	100%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente

61. Aunque se ha definido que el mercado de helio a granel posee un alcance mundial, en el cuadro que se presenta a continuación, se observan las participaciones de mercado a nivel nacional de las empresas que comercializan helio a granel en Argentina.

Tabla N° 3. Participaciones de mercado según volumen de APCI y sus competidores en el mercado de helio a granel a nivel nacional.

Año	Participación de mercado		
	2011	2012	2013
APCI	42%	45%	55%
Air Liquide	12%	12%	17%
Praxair	15%	13%	15%
Linde	27%	28%	9%
Otros	4%	2%	4%
Total	100%	100%	100%



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente

62. Tal como se observa en el cuadro precedente, las empresas que participan a nivel nacional de la comercialización de helio a granel son las mismas que operan en el mercado de helio a granel a nivel mundial. Aunque a nivel nacional APCI posee una participación de mercado mayor que la que detenta a nivel mundial, se debe tener en cuenta que todas las empresas que operan en el mercado local son firmas que operan a nivel internacional con capacidad de disciplinamiento sobre la firma adquirente.
63. De acuerdo a lo informado por las partes, existen en el país más de 10 empresas no integradas verticalmente con ninguna de las cuatro principales firmas que operan en el mercado de helio a granel a nivel nacional, que han importado durante el año 2014 helio gaseoso y líquido, por lo que la posición de mercado de APCI –y las otras tres empresas más significativas- en el mercado nacional de helio a granel, no impide la compra de helio por parte de otras empresas independientes.⁴
64. Entre las empresas importadoras de helio a granel (en estado líquido y gaseoso) se encuentra TMD. Sin embargo, dado que no existen licencias para la importación de helio ni líquido ni gaseoso y que los derechos de importación son bajos – de apenas 2%- no existe razón para suponer que el liderazgo de APCI respecto de la demanda de helio a granel en el país podría impedir a empresas aguas abajo, la importación de helio.
65. El Sr. Jorge Roberto Fuentes, quien testimonió ante esta Comisión en carácter de gerente comercial de la empresa TMD, ha aclarado que TMD compite en el mercado de helio fraccionado con las cuatro empresas que se encuentran integradas verticalmente y que operan en el mercado “aguas arriba” de helio a granel, a saber, APCI, AIR LIQUIDE, PRAXAIR y LINDE y que, en lo que refiere al servicio de carga de helio a los equipos de resonancia magnética – una de las líneas de negocio de la firma TMD- compite con una variedad de empresas, entre las que se encuentran los proveedores de dichos equipos médicos.⁵
66. Sin embargo, y a pesar de contar con la competencia de cuatro empresas integradas

⁴ Las empresas son: Agimed SRL, Aires del Sur SA, Castelli y Lucci SA, Dastec SRL, Debene SA, Derpol SRL, Digital Fuego SA, Emerson Argentina SA, Fideicomiso Central Termoelectrica Guillermo Brown, Maxion Montich SA, Meditecna SRL, Ricardo Antonio Miriani, Red Star SA, Total Austral SA y Visteon SA.

⁵ Audiencia testimonial del 15 de marzo de 2015 al Sr. Jorge Roberto Fuentes, Gerente Comercial de la empresa TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A., a fojas 1298-1299 del presente expediente.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



verticalmente en el mercado de comercialización de helio fraccionado, al ser preguntado por si TMD "a su leal saber y entender, podría tener dificultades para comprar helio en el mercado "aguas arriba" para desarrollar su actividad, dado que todas las empresas que proveen helio a granel en Argentina se encuentran integradas aguas abajo", el testigo respondió por la negativa y aclaró que posee una relación comercial con las empresas proveedoras de helio a granel hace muchos años, proveyéndose tanto de APCI en Argentina como de INDURA ARGENTINA. A su vez, el testigo informó que es habitual que TMD realice de forma directa y sin la intermediación de la sucursal nacional, importaciones de helio que adquiere de APCI en Estados Unidos.

67. En virtud de toda la información analizada, esta Comisión considera que la posición de mercado de APCI no afectaría la provisión de helio en el mercado aguas abajo de comercialización de helio al por menor.

IV.3.2. Participaciones en el mercado "aguas abajo" de comercialización de helio al por menor

68. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de INDURA ARGENTINA y sus competidores en el mercado de helio al por menor.

Tabla N° 4. Participaciones de mercado según volumen de INDURA ARGENTINA y sus competidores en el mercado de helio al por menor a nivel nacional.

Cantidad en kg.	2012		2013		2014	
INDURA ARG. SA.	31.133	37%	26.658	37%	34.926	39%
TMD SA.	17.873	21%	10.610	15%	16.893	19%
AIR LIQUIDE ARG. SA.	12.901	15%	13.376	18%	12.461	14%
PRAXAIR ARG. SRL.	14.580	17%	12.043	17%	13.793	15%
LINDE - AGA SA.	5.365	6%	6.814	9%	10.692	12%
Otros	2.140	3%	3.018	4%	631	1%
Total	83.992	100%	72.518	100%	89.395	100%

Fuente: CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el marco del presente expediente⁶

69. Tal como se observa, INDURA ARGENTINA es el líder del mercado con casi un 40% de participación de mercado en 2014. Sin embargo, posee cuatro competidores significativos que van del 12% al 19%, a saber, TMD (19%), AIR LIQUIDE (14%),

* De acuerdo a lo informado por las partes, las estimaciones fueron realizadas en base a la información de importación disponible en las bases de datos públicas y a la información de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

PRAXAIR (15%) y LINDE (12%).

ES COPIA

MARIA VALERIA RETUMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

70. A su vez, todos los competidores mencionados, a excepción de TMD, se encuentran integrados "aguas arriba" en el mercado de helio a granel, por lo que, a pesar de que INDURA ARGENTINA S.A. es el primer competidor en el mercado aguas abajo, no tendrían ningún obstáculo para ser provistos de helio para su comercialización al por menor.
71. A su vez, y en virtud de la información provista por el Sr. Jorge Roberto Fuentes en la audiencia testimonial ya mencionada, la empresa TMD, siendo el competidor no integrado más importante (19%) en el mercado de helio fraccionado, no cabe esperar que viera comprometida su permanencia en el mismo ya que aun cuando es abastecido por APCI, cuenta como proveedores alternativos a las otras empresas internacionales integradas, de lo cual se ha dejado constancia precedentemente.
72. En virtud de lo hasta aquí expuesto, esta Comisión Nacional considera que la presente operación no presenta preocupaciones en lo que refiere a la defensa de la competencia por lo que no reviste ningún perjuicio para el interés económico general.

IV.4. Cláusulas de Restricciones Accesorias

73. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional advierte la presencia de la siguiente cláusula de confidencialidad en el Contrato de Compraventa de Acciones, denominada "Cláusula 7.3 Confidencialidad" que establece:
- (a) En el supuesto de que la venta y transferencia de la Participación Controlante no se concretaran, cada Parte deberá tratar toda la información relacionada con cualquiera de las demás Partes o sus Afiliadas que no sea conocida por éstas o que ya sea de dominio público como información confidencial, de acuerdo con los términos de los Acuerdos de Confidencialidad celebrados entre la Vendedora y la Compradora el 13 de abril de 2011 y el 6 de febrero de 2012, con sus prórrogas y/o modificaciones, y deberá devolver a la otra Parte todas las copias de Información Confidencial entregadas por la otra parte, excepto según lo exija la Ley de aplicación. (b) Entre la fecha del presente Contrato y el quinto aniversario de la conclusión del Acuerdo de Accionistas (el "Periodo de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Confidencialidad"), la Vendedora y los Propietarios Clave preservarán, y tomarán todas las medidas necesarias para que sus Representantes preserven el carácter estrictamente confidencial de toda la Información Confidencial obtenida de la Compradora en relación con este Contrato o las Transacciones, y de toda la Información Confidencial de las Sociedades, y no revelarán o usarán dicha Información Confidencial en perjuicio de la Compradora o las Sociedades, a menos que (i) dicha información ya sea conocida por la Persona que recibe la información y dicha Persona no esté obligada por un deber de confidencialidad, o dicha información ya sea de conocimiento público sin haber mediado culpa de esa Parte, (ii) el uso de dicha información sea necesario o conveniente a los fines de llevar a cabo cualquier presentación u obtener el consentimiento o la aprobación necesarios para la concreción de las Transacciones, o (iii) la revelación o el uso de dicha información sean exigidos por la Ley de aplicación. (c) En el supuesto de que la venta y transferencia de la Participación Controlante no se concretaran, cada Parte deberá devolver o destruir toda la Información Confidencial por escrito que la Parte que haya revelado dicha información pueda solicitar en términos razonables, salvo según establezca al respecto la Ley de aplicación.

74. En referencia a la cláusula antes transcrita, esta Comisión Nacional requirió a las partes que especifiquen el periodo de duración y la información afectada por la misma. En tal sentido las partes manifestaron que "las disposiciones de confidencialidad de la cláusula 7.3 del Acuerdo de Compraventa de Acciones (en adelante, el "SPA") rigen durante el periodo transcurrido entre la fecha del SPA (es decir, el 14 de junio de 2012) y el quinto aniversario de la terminación de Acuerdo de Accionistas, que se produjo el 17 de julio de 2015, con la compra del saldo de las Acciones de Invesa".
75. Continuando con las explicaciones en torno al plazo de duración de la cláusula, las partes expusieron que "el periodo de cinco años de la cláusula de confidencialidad comienza a contar desde la terminación del Contrato de Accionistas, lo que aconteció como se explicó anteriormente cuando APCSA compró de Invesa el saldo de sus acciones en Indura, ya que en esa fecha Invesa dejó de tener acceso a la información confidencial y recibir los beneficios de ser parte de Indura".
76. Por último aclararon que "la información confidencial a la que aplica dicha cláusula es la contenida en el SPA y toda la información con respecto a una parte o sus activos, operaciones o actividades comerciales suministrada conforme al mismo o entregada por



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA FERNANDEZ
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

esa parte o sus representantes a otra parte, ya sea verbalmente o en formato electrónico, magnético o escrito, incluidas la información financiera, datos protegidos por derechos de propiedad intelectual, propiedad intelectual, estrategias de desarrollo, diseños de planta, planos, registros, listas de clientes, registros de ventas, análisis de gastos, información sobre marketing, planes estratégicos o a futuro y toda otra información comercial, financiera, contable y legal”.

77. Analizadas la mencionada cláusula, se advierte que la misma se refieren a cuestiones intrínsecamente vinculadas al contrato en el que está inserta, con lo cual no constituye restricción accesoria la competencia.

V. CONFIDENCIALIDAD

78. En su presentación inicial de fecha 6 de julio de 2016, los apoderados de las partes solicitaron la confidencialidad de la información vertida en el Anexo 2.b) (ii) Air Products Confidencial, acompañando a su vez un resumen no confidencial del mismo.
79. En consecuencia, esta Comisión Nacional mediante providencia de fecha 16 de julio de 2012 concedió provisoriamente la confidencialidad solicitada, haciéndole saber a los presentantes que únicamente las partes del expediente tienen acceso a dicha información y que, de resultar necesaria para el análisis de la operación, la confidencialidad sería levantada.
80. Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2012 las partes solicitaron tratamiento confidencial de los Anexos 4 a) y b) (i), (vi) (1) y (vi) (2) acompañados. En consecuencia, mediante providencia de fecha 12 de diciembre de 2012 esta Comisión Nacional ordenó reservar de forma provisoria por Secretaría Letrada la documentación en cuestión, y requirió a las partes para que en el término de 5 días acompañara el correspondiente resumen no confidencial.
81. Con fecha 21 de diciembre de 2012 las partes acompañaron el correspondiente resumen no confidencial y acto seguido con fecha 3 de enero de 2013 esta Comisión Nacional ordenó formar “ANEXO CONFIDENCIAL CONC. N° 1009” con la documentación correspondiente.
82. Con fecha 8 de marzo de 2013 las partes nuevamente solicitaron tratamiento



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



confidencial de la documentación acompañada como Anexo confidencial 4.a) y 4.b) (v) helio, y Anexo confidencial 4.a) y 4.b) (v) oxígeno, acompañando los correspondientes resúmenes no confidenciales.

83. Con fecha 18 de marzo de 2013 esta Comisión Nacional reservó en forma provisoria la documentación en cuestión, haciéndole saber a las partes que, de resultar necesario para el análisis de la operación, la confidencialidad podría ser levantada. En consecuencia, ordenó formar "ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) 4.b) (v) Compras de helio – CONC. 1009 8-3-13".
84. Mediante providencia de fecha 24 de julio de 2013 esta Comisión Nacional requirió a las partes que respecto de la información reservada como "ANEXO CONFIDENCIAL 4.a) y 4.b) (v) Compras de helio – CONC. 1009 8-3-13" acompañaran nuevo resumen no confidencial que contenga rango acotado de la información allí vertida. En consecuencia, con fecha 25 de septiembre de 2013 las partes acompañaron nuevo resumen no confidencial.
85. Asimismo, en oportunidad de acompañar el nuevo resumen no confidencial solicitado, las partes requirieron tratamiento confidencial sobre el Anexo 4.a) y b) (x), Anexo 5.a) y b) (ii), Anexo 5.a) y b) (iii), acompañando los correspondientes resúmenes no confidenciales, y con fecha 7 de octubre de 2013 esta Comisión Nacional ordenó formar el correspondiente Anexo Confidencial, haciéndole saber a las partes que, de resultar necesario para la investigación, la condición de confidencialidad podría ser levantada.
86. Con fecha 13 de febrero de 2014 las partes solicitaron tratamiento confidencial de los Anexos 4.a) y b) (4) y 4 a) y b) (6), acompañando los correspondientes resúmenes no confidenciales.
87. Con fecha 22 de marzo de 2016 las partes solicitaron la confidencialidad de la información acompañada como Anexo 1 – Confidencial, y adjuntaron el correspondiente resumen no confidencial. En consecuencia, con fecha 31 de marzo de 2016 esta Comisión Nacional ordenó formar Incidente de Confidencialidad con dicha información, el cual fue resuelto mediante Resolución CNDC N° 4 de fecha 4 de agosto de 2016.
88. Con fecha 22 de julio de 2016 las partes solicitaron confidencialidad de la información adjunta como Anexo 1 – Confidencial y Anexo 2 – Confidencial, brindando la información



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

correspondiente al resumen no confidencial.

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

89. Con fecha 15 de mayo de 2017 las partes realizaron una presentación en donde desistieron del pedido de confidencialidad sobre la información vertida como Anexo 2.b) (ii) Air Products Confidencial, acompañada en oportunidad de notificar el Formulario F1 y con fecha 17 de septiembre de 2012.
90. En tal sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible y siendo suficiente los resúmenes no confidenciales acompañados, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un Anexo Confidencial con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Secretaría Letrada de esta Comisión Nacional.
91. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

VI. CONCLUSIONES

92. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
93. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de AIR PRODUCTS CHILE S.A. a INVERSIONES Y DESARROLLOS LTDA de la empresa INDURA S.A., de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

94. Elévase el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
PRESIDENTE NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Maria Fernanda Viacens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

El Sr. Vocal Dr. Eduardo Stordeur no describe el
presente por encontrarse en uso de licencia.

MARÍA VICTORIA DÍAZ VER
DIRECTORA DE REGISTRO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA